

Aspectos Éticos y Legales en la Gestión de Proyectos

Construyendo proyectos exitosos con responsabilidad, transparencia y cumplimiento.



¿Por qué importan la Ética y la Legalidad?

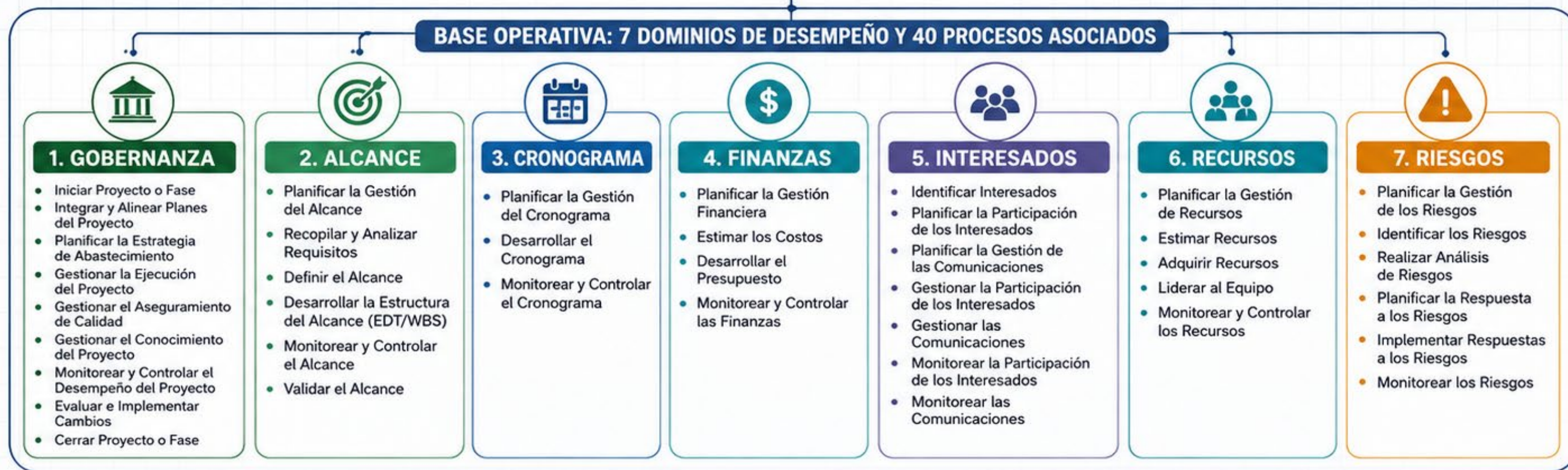
Entregables a tiempo y en presupuesto

Cumplimiento normativo, Transparencia, Confianza de Stakeholders



El Ecosistema de la Gestión Responsable

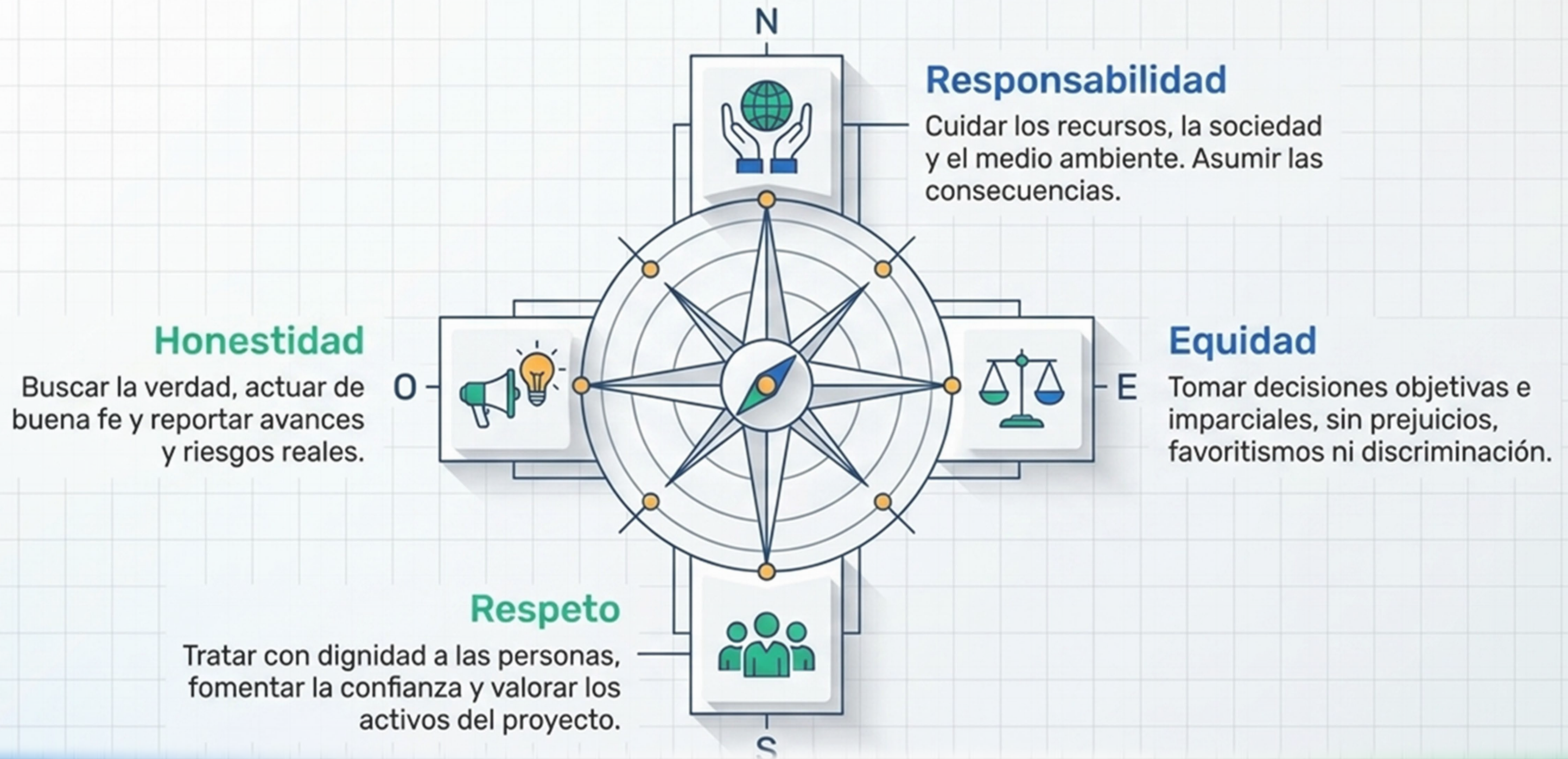
Guiado por principios: ética, cumplimiento normativo y responsabilidad



La base operativa (dominios y procesos) habilita la ejecución efectiva de proyectos, mientras que los principios guían nuestras decisiones hacia resultados responsables y sostenibles.



La Brújula del Director de Proyectos (Código PMI)



Situaciones Reales: ¿Qué harías tú?

Ocultar Fallos (Mea Culpa)

— Liberar software con brechas de seguridad conocidas por presión comercial VS. Retrasar y proteger al usuario.

Prometer Inviabiles (Vaporware)

— Vender funcionalidades que el equipo no puede desarrollar para ganar el contrato VS. Ser realista.

Manipular Información

— Maquillar reportes de avance de cronograma para calmar a un cliente molesto VS. Mostrar el retraso real.

Baja Calidad

— Entregar un producto que funciona a medias sin documentar los errores técnicos VS. Garantizar la excelencia.

La ética no es solo una disciplina teórica, sino una habilidad blanda esencial y un eje transversal para el éxito en la gestión de proyectos.

El Blindaje del Proyecto (Fundamentos Legales)



Contratos

Define reglas claras, entregables, SLAs y penalizaciones entre cliente y proveedor.



Propiedad Intelectual y Licencias

Uso legal de código de terceros, patentes y derechos de autor.



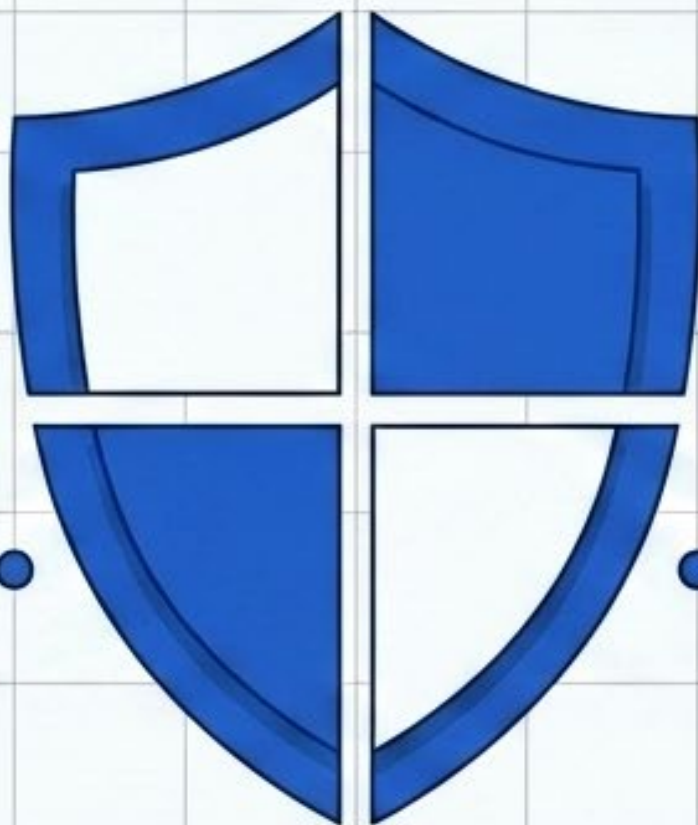
Protección de Datos

Manejo ético y seguro de información personal de usuarios.

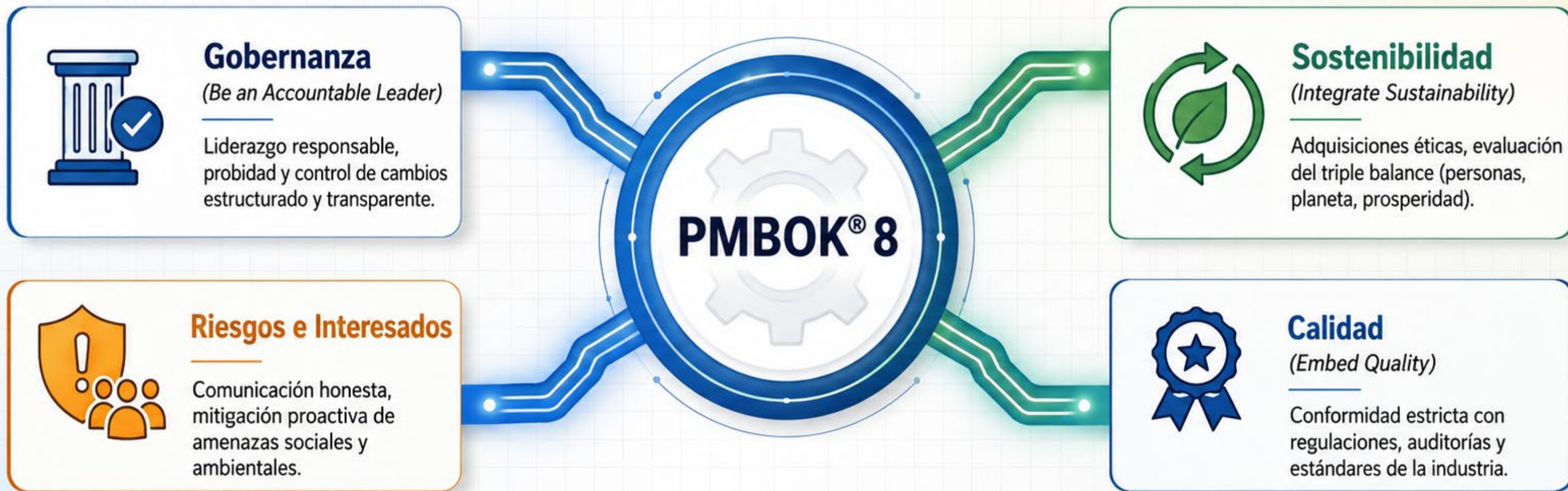


Confidencialidad (NDAs)

Protección estricta de secretos comerciales e industriales.



Ética y Legalidad como Motor del PMBOK® 8



Principios PMBOK® 8



Adoptar una
visión holística



Enfocarse
en el valor



Incorporar la calidad
en los procesos y
entregables



Ser un líder
responsable en todas
las áreas del proyecto



Construir una cultura
empoderada

Estándares de cumplimiento normativo, legal y códigos éticos globales en gestión de proyectos

Marcos que orientan la integridad, la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento en la dirección de proyectos.



1. Estándares de cumplimiento normativo y legal



1. ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno

- Prevención, detección y respuesta frente al soborno.
- Requiere políticas claras, oficial de cumplimiento y debida diligencia.
- **Control:** auditorías de conformidad por terceras partes independientes.



2. ISO 37301:2021 – Sistemas de Gestión de Cumplimiento

- Sistema integral de compliance.
- Basado en transparencia, integridad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
- **Control:** auditorías de certificación que verifican obligaciones legales e internas.



3. ISO/IEC 27001:2022 – Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

- Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Apoya el cumplimiento de leyes de privacidad y protección de datos.
- **Control:** auditorías internas, declaración de aplicabilidad y auditorías externas.



4. Otros marcos legales relevantes

- Leyes laborales y derechos humanos.
- Privacidad y seguridad de la información.
- Leyes anticorrupción.
- Normativas ambientales.
- **Control:** fiscalización estatal, inspecciones, multas y sanciones.



2. Códigos éticos globales



1. PMI Code of Ethics and Professional Conduct

- Valores: responsabilidad, respeto, equidad y honestidad.
- Aplica a miembros, voluntarios, aplicantes y certificaciones PMI.
- **Control:** procedimiento formal de denuncias y sanciones del Comité de Ética del PMI.



2. IPMA Code of Ethics and Professional Conduct

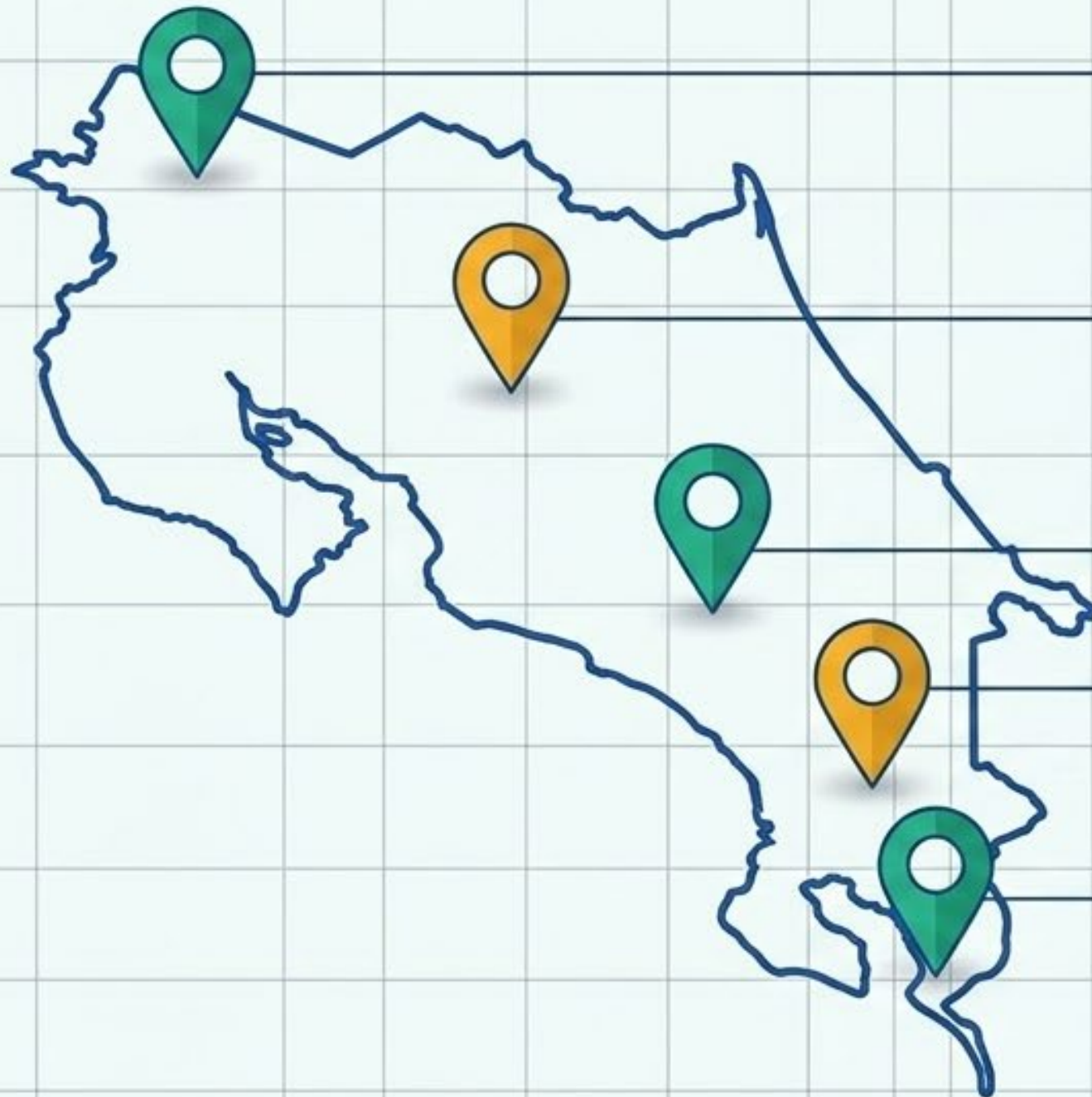
- Promueve integridad, rendición de cuentas y transparencia.
- Incorpora justicia social, protección ambiental, diversidad y neutralidad política.
- **Control:** monitoreo ético a través de redes nacionales y arbitraje.



3. ACM Code of Ethics and Professional Conduct

- Bienestar humano y sostenibilidad ambiental.
- Evitar el daño, respetar la privacidad, proteger derechos de autor e informar riesgos sistémicos.
- **Aplicación:** autoevaluación, buenas prácticas y comités de resolución de conflictos.

Marco Jurídico Aplicable en Costa Rica



Ley 8968 (Datos Personales)

Autodeterminación informativa; exige consentimiento expreso para recopilar datos.

Ley 8454 (Firma Digital)

Validez y equivalencia jurídica de contratos y documentos electrónicos.

Ley 6683 y 8039 (Propiedad Intelectual)

Protección estricta de derechos de autor y código de software.

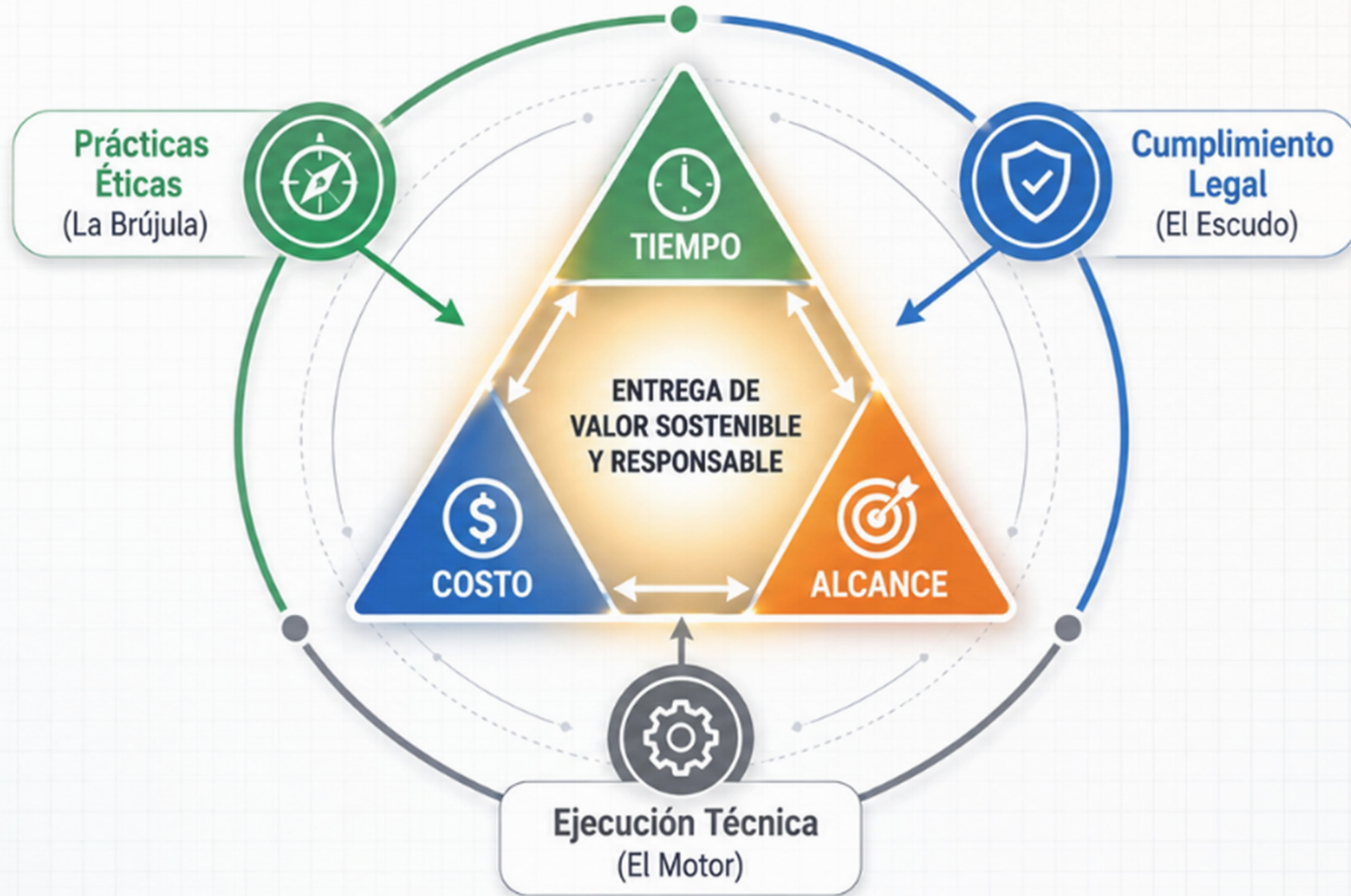
Ley 8422 (Anticorrupción)

Contra el enriquecimiento ilícito y fomento de la probidad pública.

Ley 9986 (Contratación Pública)

Reglas de transparencia y equidad en proyectos con el Estado.

La Ecuación del Valor en Proyectos



Insight: Alcance, tiempo y costo solo generan valor real cuando están rodeados por cumplimiento legal, prácticas éticas y una ejecución técnica sólida.

De la Teoría a la Práctica: ¿Qué debo hacer como Director?



1. Planificar desde el Día 1

Mapear leyes, licencias y regulaciones antes de iniciar, no al final.



2. Fomentar Seguridad Psicológica

Crear un ambiente donde el equipo pueda reportar errores y riesgos sin miedo a represalias.



3. Documentar Todo

Mantener trazabilidad de decisiones, cambios de alcance, aprobaciones y fuentes de datos.



4. Priorizar al Usuario

Ante la duda en un dilema ético, elegir la transparencia y la protección del cliente o usuario final.

Reflexión Final

“ La gestión ética y legal de proyectos permite entregar valor de forma responsable, transparente y sostenible. ”

muchas gracias IF7201-2026